

1501574-41.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... de crimes graves incluindo-se três crimes de roubo e um tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 43/47 - Proc. 0021856-86.2003.8.26.0625, 0022593-89.2003.8.26.2003, 0022791-29.2003.8.26.0625 e 0019217-61.2004.8.26.0625), razão pela qual, aumento a pena-base na razão de 1/5, fixando-a em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e no pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

2ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501574-41.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501574-41.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

FABIO BENEDITO PEREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RITA DE CASSIA SPASINI DE SOUZA LEMOS

Vistos.

FÁBIO BENEDITO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 157, §1º e §2º, VII, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, agravado pelo art. 61, II, "j" do mesmo diploma legal, porque na tarde do dia 12 de novembro de 2021, por volta das 14h10, na Rua José Vicente de Barros, nº 780, Areão, nesta cidade e Comarca de Taubaté/SP, tentou subtrair para si, inicialmente de forma sub-reptícia, e depois com emprego de violência contra Rodrigo Veloso, em detrimento do Supermercado Nagumo, o engate de uma mangueira de incêndio, avaliado em R\$150,00, apenas não consumando o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo a denúncia, com a intenção de cometer o crime patrimonial, o acusado se dirigiu às dependências do supermercado e, sorrateiramente, cortou o engate de uma mangueira de incêndio, utilizando-se de uma faca que trazia consigo. Todavia, o delito foi flagrado pelo representante da vítima Rodrigo, que se aproximou do réu Fábio. Imediatamente, o infrator investiu contra a vítima projetando seu corpo e

ameaçando a vítima de violência física com a faca que portava. Os envolvidos entraram em luta corporal, até o réu ser preso por policiais militares. O crime teria se dado por ocasião de calamidade pública, em virtude da pandemia do Covid-19.

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021 (fls. 130/131).

O réu foi devidamente citado (fls. 139) e apresentou Defesa (fls. 142/143).

Em instrução probatória (fls. 190/191), foram ouvidas, via sistema audiovisual, a vítima Rodrigo Veloso, as testemunhas Leandro da Costa Santo e Thiago Henrique Corrêa de Paula, sendo o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Quanto à aplicação da pena, requereu o reconhecimento da confissão espontânea, da reincidência e a fixação do regime fechado para o cumprimento de pena.

A Defensoria Pública pleiteou a desclassificação para o crime de furto tentado, em concurso com a contravenção penal de vias de fato. Na dosimetria, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/10), pelo Auto de Entrega (fls. 12), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13), pela fotografia (fls. 14), pelo Laudo Pericial (fls. 174/176), bem como pela prova oral produzida.

Quanto à autoria, vejamos:

A vítima Rodrigo Veloso, em sede administrativa (fls. 04), disse que trabalha como fiscal de estacionamento no estabelecimento comercial vítima; no dia dos fatos, avistou um indivíduo desconhecido próximo a caixa da mangueira de incêndio em atitude suspeita. Quando se aproximou para averiguar a situação, percebeu que o meliante estava cortando o engate da mangueira com uma faca e ao tentar impedir o réu de prosseguir em seu intento, o acusado partiu para cima do depoente com a faca que tinha nas mãos. Entraram em luta corporal, mas logo chegaram integrantes da polícia militar que desarmaram o acusado e apaziguaram os ânimos.

Em juízo, o ofendido afirmou que é fiscal no Supermercado Nagumo. Estava voltando do almoço quando, ao passar pelo estacionamento, se deparou com o acusado ao lado da caixa da mangueira. Perguntou para o réu: "O que você está fazendo?" Quando olhou, ele estava com uma faca e já com o engate nas mãos. Tentou evitar que o réu saísse, e o acusado foi para cima do depoente e entraram em luta corporal. Caiu no chão e bateu a cabeça. Conseguiu segurar o réu para que ele não pegasse a faca, porém, com a outra mão o acusado desferiu vários golpes contra a cabeça do depoente. Ficou sabendo, posteriormente, que o réu é lutador de jiu-jitsu. O réu já havia cortado o engate da mangueira. Ele foi com a faca em sua direção e disse que não iria machucar ninguém. O réu queria passar e fugir, por isso, o ameaçou com a faca. A bicicleta do réu já estava em posição estratégica para fugir. Os policiais apareceram, desarmaram e prenderam o acusado. A faca era grande. Ficou bastante machucado na cabeça. Não sabe se foi agredido com a faca ou com o engate da mangueira. Instado a reconhecer o réu, disse corretamente ser esta a pessoa de nº 1.

A testemunha Thiago Henrique Corrêa de Paula, Policial Militar, disse que foi acionado via COPOM acerca de uma ocorrência no Supermercado Nagumo. Tratava-se de um indivíduo em luta corporal com o segurança, em razão de uma tentativa de furto. Chegando ao local, os indivíduos ainda estavam em luta corporal, sendo dada voz de prisão ao acusado. O réu trazia consigo uma faca. Segundo o segurança do local, ele teria sido ameaçado com a faca.

A testemunha Leandro da Costa Santo, Policial Militar, disse que foi acionado via COPOM acerca de uma tentativa de furto no Supermercado Nagumo. Já no local, encontraram um funcionário do supermercado e o réu com uma faca na mão. Foi determinado ao réu que soltasse a faca, o que foi atendido de imediato. Ao tentar algemar o réu, houve certo receio da parte dele, porém, com a ajuda dos seguranças

conseguiram contê-lo. Foi dada voz de prisão ao acusado e este foi conduzido ao DP. Chegou a ver o réu com a faca na mão. Houve relato do funcionário do supermercado no sentido de ter sido ameaçado pelo réu com a faca. O réu admitiu que queria levar o engate da mangueira.

Ouvido em solo policial (fls. 05), o réu Fábio Benedito Pereira disse que possuía sérias dificuldades financeiras e muitas dívidas, inclusive com obrigações alimentícias para seus filhos, e, num momento de fraqueza, decidiu subtrair o engate da mangueira de incêndio do supermercado, pois ouviu que tal peça tinha significativo valor. Disse estar arrependido.

Em Juízo, o acusado disse que passava por uma fase muito ruim de desemprego e de necessidades em sua casa, juntamente com seus filhos. Trabalhava no clube TCC, mas foi mandado embora, quando também teve uma recaída com as drogas. Neste dia, estava entregando currículo e levou uma faca na mochila. Entrou no estacionamento do estabelecimento e realmente tentou cortar o engate da mangueira. "Foi por desespero". Foi abordado por um funcionário da empresa que não era segurança. Não houve ameaça. Houve luta corporal. Outro segurança do estabelecimento entrou na briga. Quando a polícia militar chegou, já estava dominado no chão. Foi levado para a delegacia, onde confessou o delito. Está arrependido. "Eu errei". Quando cortou o engate, imediatamente colocou a faca e o engate na mochila e tentou sair. Acredita que não chegou a machucar a vítima. Tentou devolver o engate para o funcionário do supermercado quando foi surpreendido, mas ele não quis e disse que ia chamar a polícia, foi quando começou a briga. Não tinha necessidade de ameaçar a vítima. Não foi lá para machucar ninguém.

Reproduzida a prova oral e comprovada a materialidade do delito, resta a análise quanto à autoria delitiva que também se demonstrou incontestes nos autos.

Diante da prova oral colhida, verifica-se a subtração do engate da mangueira do supermercado, que já havia sido colocada em sua mochila, quando o réu foi surpreendido pelo funcionário da empresa vítima.

De fato, a fotografia de fls. 14 demonstra que o engate foi totalmente recortado e retirado da mangueira, portanto, o acusado já se encontrava na posse da res furtiva, ao ser surpreendido pelo preposto da vítima, .

Por seu turno, a violência foi efetivamente empregada contra a vítima, a fim de assegurar o proveito do crime patrimonial.

Caracterizada, portanto, a tentativa de roubo impróprio.

De rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vez que o acusado admitiu o cometimento do delito tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo.

A existência e utilização da faca para o cometimento do delito restou evidenciada pelo laudo pericial de fls. 174/176, bem como através da prova oral colhida em audiência, o que enseja a aplicação do inciso VII do §2º do art. 157, do Código Penal.

O réu é reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 43/47).

Quanto a aplicação da circunstância agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal, reputo que o caso não enseja seu reconhecimento.

É certo que o réu não fez uso de circunstância ou de facilitador causada pela pandemia/calamidade pública para cometer o crime em análise.

Não nos parece que a ratio do dispositivo seja punir mais gravemente, sob qualquer hipótese, os crimes cometidos durante o período de calamidade pública causado pela pandemia Covid 19, ainda que não demonstrado o nexos entre a conduta e o estado de calamidade.

No mesmo sentido, já se decidiu:

Furto qualificado tentado - Pena base fixada no mínimo legal - Redução pela atenuante da confissão - Impossibilidade - Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; Furto qualificado tentado - Pena base - Confissão parcial - Atenuante - Reconhecimento - Compensação com a agravante da reincidência para um corrêu - Cabimento; Furto qualificado tentado - Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 - Estado de calamidade pública - Reconhecimento da agravante - Impossibilidade, se os agentes não se valeram desse fato para o cometimento do crime; Furto qualificado tentado - Corrêu primário e sem antecedentes - Baixo valor

dos objetos subtraídos - Reconhecimento do privilégio - Possibilidade - Recurso provido em parte (TJ-SP - APR: 15153981020208260228 SP 1515398-10.2020.8.26.0228, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 19/11/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/11/2020).

Furto qualificado - Tentativa - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida - Recurso improvido. Agravante do estado de calamidade pública - Não comprovação do nexo entre a conduta dos apelantes e a pandemia - Aplicação automática - Impossibilidade - Recurso provido em parte para afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, j do Código Penal. Regime semiaberto - Impossibilidade - Multirreincidência - Circunstâncias do caso concreto - Inteligência do artigo 33, § 3º do Código Penal - Recurso improvido (TJ-SP - APR: 15122378920208260228 SP 1512237-89.2020.8.26.0228, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 13/01/2021, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/01/2021).

Por fim, inviável a aplicação do Princípio da Insignificância vez que, em que pese o valor da coisa subtraída não seja considerável, o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça à vítima, circunstâncias incompatíveis com o reconhecimento do princípio em tela, que exige, dentre outros, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

Dosimetria da pena.

Estabelecida a responsabilidade penal do acusado, passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria da pena, diante das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes e vasta folha de crimes graves incluindo-se três crimes de roubo e um tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 43/47 - Proc. 0021856-86.2003.8.26.0625, 0022593-89.2003.8.26.2003, 0022791-29.2003.8.26.0625 e 0019217-61.2004.8.26.0625), razão pela qual, aumento a pena-base na razão de 1/5, fixando-a em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e no pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência (fls. 43 - Proc. 0009758-15.2016.8.26.0625), bem como da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do Código Penal), devendo as referidas circunstâncias serem compensadas, permanecendo inalterada a reprimenda anteriormente estabelecida.

Na terceira fase, incide a causa de aumento pelo emprego da arma branca (faca - art. 157, §2º, VII do Código Penal), pelo que, aumento a pena até então fixada na razão de 1/3, resultando a reprimenda em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e no pagamento de 16 dias-multa.

De rigor o reconhecimento da tentativa e, diante do iter criminis percorrido, considerando que houve agressão à vítima, reduzo a pena em 1/3, resultando 4 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa.

Levando-se em conta o fato do réu ser reincidente em crime doloso e do quantum da pena aplicado, em observância ao artigo 33, do Código Penal, deverá o acusado iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, nos termos das Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF.

No que tange à pena de multa, ausentes elementos que indiquem capacidade econômica a autorizar a majoração do dia-multa, fixo seu valor unitário em 1/30 do salário mínimo nacional vigente.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu FÁBIO BENEDITO PEREIRA como incurso nos arts. 157, §1º e §2º, VII, ambos do Código Penal, às penas de 4 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, que deverá ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada dia-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, vez que permanecem presentes os requisitos legais que justificaram sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Tratando-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa,

incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Concedo ao acusado os benefícios da Justiça Gratuita, vez que atendido pela Defensoria Pública desde o início da persecução penal. Anote-se.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Taubaté, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA